



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32095 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) l'01.09.1960, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Storace e Bianca Maria Terracciano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Crescenzo, n. 20;

- attore -

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), nata a Scicli (RG) il 26.08.1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Nardocci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Santa Petronilla, n. 1;

- convenuta -

Oggetto: Divisione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Sig.ra Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) accertare il diritto alla divisione dei beni oggetto del presente giudizio e ordinarne la divisione in parti uguali tra il Sig. Parte_1 e la Sig.ra Controparte_1 2) determinare il valore della quota di spettanza di ciascun comproprietario e attribuire le relative quote, previa eventuale compensazione; se del caso, disponendo la vendita all’incanto del bene immobile sito in Roma, via Gregorio VII n. 396, come sopra identificato; 3) ordinare alla convenuta la restituzione all’attore dei beni mobili ed arredi di sua esclusiva proprietà contenuti nell’immobile de quo; nonché ordinare la divisione dei beni mobili ed arredi di proprietà comune fra le parti contenuti nell’immobile de quo; 4) determinare l’indennità di occupazione da riconoscere all’attore per il godimento in via esclusiva da parte della convenuta dall’aprile 2015 dell’immobile oggetto di divisione e conseguentemente condannare la medesima convenuta al pagamento della somma, il cui importo verrà determinato in corso di causa; 5) condannare la convenuta alla refusione delle spese ed onorari di causa, nonché delle spese di mediazione”.*

A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituiva in giudizio la Sig.ra Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale civile adito, per i motivi suindicati, previo accertamento del diritto alla divisione dell’appartamento sito in Roma, Via Gregorio VII n. 392: - in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi, ex art. 1150 e 2041 c.c., la sussistenza del diritto in capo alla Sig.ra Controparte_1, nei confronti del Sig. Parte_1, al rimborso del 50% delle spese sostenute, per il miglioramento, riparazioni e addizioni dell’appartamento oggetto di divisione pari ad € 45.298,59 (come da ricevute in atti, all. 4) oltre interessi e rivalutazione decorrenti dagli esborsi, nonché il diritto all’indennità per l’aumento di valore conseguito dall’immobile a seguito dei miglioramenti effettuati a cura e spesa della convenuta e di conseguenza determinarsi l’entità di tale indennizzo e, per l’effetto, di tale accertamento stabilire la quota dell’immobile spettante alla convenuta o, in alternativa, condannarsi l’attore al pagamento in favore della convenuta della somma dovuta a titolo di rimborso del 50% delle spese sostenute dalla convenuta per le opere di ristrutturazione, miglioramenti ed addizione sull’appartamento pari ad € 45.298,59, oltre interessi e rivalutazione, oltre al pagamento dell’indennizzo per il maggior valore acquisito dell’immobile, a seguito delle predette opere di miglioria, addizioni e riparazioni, effettuate a cura e spese dalla convenuta, nella misura che verrà stabilita nel corso del giudizio. – Per l’effetto dell’accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, il diritto della Sig.ra Controparte_1 ad una quota maggiore del 50% dell’appartamento sito in Roma, Via Gregorio VII n. 396, e di conseguenza*

determinare il valore di tale quota, - Dichiararsi, in accoglimento della domanda della convenuta ex art. 720 c.c. l'attribuzione alla Sig.ra CP_1 dell'appartamento sito in Roma, Via Gregorio VII n. 396, con determinazione di eventuale conguaglio in favore del Sig. Pt_1, a cui andrà sottratto quanto risulterà dovuto alla convenuta in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, - Rigettare la domanda di divisione del mobilio ed arredi in quanto, oltre che infondata non provata, inammissibile ex art. 164 c.p.c., in quanto totalmente generica; - Rigettare la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto totalmente infondata ed inammissibile, per i motivi sopraindicati. Conseguentemente condannare parte attrice alla refusione delle spese, compenso di giudizio”.

In sintesi, i Sig.ri Parte_1 e Controparte_1 sono comproprietari, per la quota di 1/2 (un mezzo) indiviso ciascuno, dell'appartamento sito in Roma, Via Gregorio VII, n. 396, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 423, part. 175, sub. 39, del quale l'odierno attore – previo esperimento della procedura di mediazione, con esito negativo – chiedeva la divisione giudiziale, con determinazione dell'indennità di occupazione da versare da parte della Sig.ra CP_1 per l'utilizzo in via esclusiva dell'immobile a far data da aprile 2015; veniva richiesta, inoltre, la restituzione di beni mobili di proprietà esclusiva dello Pt_1 e la divisione di quelli di proprietà comune contenuti nel detto immobile, così come rappresentato nelle sopra citate conclusioni.

La convenuta, Controparte_1 si costituiva in giudizio spiegando, altresì, domanda riconvenzionale, al fine di sentir dichiarata la sussistenza del diritto del diritto al rimborso del 50% delle spese sostenute per migliorie apportate dalla medesima al citato appartamento, chiedendo, inoltre, l'assegnazione dell'immobile ex art. 720 c.c., previo pagamento di un eventuale conguaglio alla controparte, oltre tutto quanto dedotto nelle sopra riportate conclusioni.

All'udienza del 18.01.2018, il precedente giudicante ammetteva una C.T.U. al fine di verificare la divisibilità e il valore dell'immobile in oggetto, unitamente al valore delle opere asseritamente eseguite dalla convenuta e, altresì, al fine di determinare la predetta indennità di occupazione; per tali incombenzi veniva, quindi, nominato l'Ing. Persona_1

All'udienza del 13.04.2022, la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2023, con invito alle parti a prendere posizione sulle irregolarità urbanistiche rilevate dal C.T.U. in corso di causa.

Successivamente, all'udienza del 16.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Orbene, rilevato che il nominato C.T.U., esaminando l'immobile oggetto della presente divisione, riscontrava delle irregolarità urbanistiche, come evidenziato a pag. 13 dall'elaborato peritale depositato in data 28.02.2019, nel passaggio in cui osservava: *“Con i dati in possesso, il sottoscritto CTU deve rilevare una difformità edilizia-urbanistica in relazione ad un aumento di volumetria posizionata a dx dell'ingresso dell'appartamento che dà verso il terrazzo. Quindi prima di procedere ad una divisibilità dell'appartamento, occorre riportarlo alla sua legittimità ripristinando lo stato originario senza l'aumento di superficie così come riportato nell'elaborato catastale e di progetto all.to 4bis”*; rilevato, altresì, che a pag. 24 della perizia integrativa, il medesimo C.T.U. affermava che *“La regolarizzazione dell'immobile è possibile ripristinando la superficie originaria dell'immobile al momento del rilascio del titolo edilizio autorizzativo, a meno della porzione di ampliamento all'ingresso dell'appartamento che può essere sanata pagando una ammenda così come meglio specificato nell'allegato n. 16 e che ammonta ad € 1.238,47”* e considerato, infine, che le parti, nel corso del giudizio, non provvedevano a regolarizzare le dette difformità urbanistiche, riscontrate dal C.T.U., deve concludersi che la presente domanda di divisione è improcedibile.

Si rammenta, in tal senso, il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con Sent. n. 25021 del 2019: *“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”*.

Quanto alla domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione da parte della convenuta, a far data dal 2015, anch'essa deve essere rigettata, mancando la prova circa la richiesta da parte dello *Pt_1* di usufruire dell'immobile in oggetto in quanto comproprietario: invero, è pacifico e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, non vi è diritto all'indennità di occupazione allorché l'uso della cosa comune non sia stato espressamente richiesto dal contitolare di fatto escluso dal possesso del bene e a tale richiesta non sia seguito un rifiuto da parte dell'occupante: in tal senso Cass. civ. Sent. n. 2423 del 2015, che sul tema ha statuito: *“colui*

che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune”.

Nel caso di specie non risulta provata, dagli atti di cui è causa, la suddetta richiesta da parte dell'attore e il conseguente rifiuto da parte della convenuta a concedere l'uso dell'immobile anche all'altro comunista.

Ogni ulteriore domanda è da ritenersi connessa alla divisione e, dunque, assorbita nell'improcedibilità della domanda principale.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2°, c.p.c. – in considerazione dell'esito della lite e della reciproca soccombenza delle parti – per la compensazione integrale delle spese di lite.

Conseguentemente, gli oneri dell'espletata C.T.U. sono posti definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura.

Rilevato, altresì, che la causa dell'improcedibilità – ovvero l'esistenza di irregolarità urbanistiche inerenti all'immobile oggetto della presente controversia – era nota a entrambe le parti, ovvero, che le stesse avrebbero dovuto conoscerla con l'ordinaria diligenza, dovendo conoscere delle condizioni per istaurare il giudizio e resistervi, deve revocarsi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra Controparte_1 ai sensi del disposto di cui all'art. 136, 2° comma, D.p.r. n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avendo la stessa resistito in giudizio con colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione come formulata dall'attrice;
- dichiara l'improcedibilità delle altre domande, per le ragioni indicate in parte motiva;
- spese compensate, con spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura.

Roma, 30/05/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.